Documento Legal

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA DÉCIMA NOVENA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

Ciudadano

JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

CON SEDE EN LOS TEQUES

Su Despacho.-

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD POR UNA MENOS GRAVOSA.

CAUSA N° 1U-1261-26

Quien suscribe, **ERICK VELÁSQUEZ**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- [Completar], domiciliado en [Completar dirección exacta], actualmente recluido en [Completar centro de reclusión], debidamente asistido en este acto por el abogado defensor privado **[NOMBRE DEL ABOGADO]**, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° [Número de Inpreabogado], de este domicilio, ante usted, respetuosamente, ocurro para exponer:

Conforme a lo establecido en los artículos **44, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela**, y los artículos **242, 244, 245 y 250 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP)**, ocurro ante su competente autoridad para solicitar la **SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD** que pesa en mi contra, por una de las medidas cautelares menos gravosas previstas en el artículo 242 del texto adjetivo penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 250 ejusdem. Esta solicitud se fundamenta en los siguientes capítulos:

CAPÍTULO I

DE LOS HECHOS

En fecha [Indicar fecha de la audiencia de presentación], el Tribunal de Control correspondiente, a solicitud del Ministerio Público, representado por la Fiscalía Décima Novena del Estado Bolivariano de Miranda, decretó en mi contra la medida de privación judicial preventiva de libertad, por la presunta comisión del delito de **Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en Menor Cuantía**, previsto y sancionado en el artículo 149, segundo aparte, de la Ley Orgánica de Drogas.

Desde la imposición de dicha medida, he permanecido privado de libertad en [Indicar centro de reclusión]. Es el caso que, en la actualidad, nos encontramos en la fase de juicio, y las circunstancias que motivaron la medida cautelar extrema han variado sustancialmente. No existe un peligro real de fuga, dado que poseo arraigo en el país, tal como se evidencia de [Indicar documentación: constancia de residencia, carta de trabajo, constancia de estudio, etc.], y no he obstaculizado en ningún momento la averiguación de la verdad, por el contrario, he comparecido a todos los actos procesales a los que he sido citado.

CAPÍTULO II

DEL DERECHO

La presente solicitud se fundamenta en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

PRIMERO: De la proporcionalidad y la presunción de inocencia. El artículo 49, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la presunción de inocencia, la cual debe prevalecer durante todo el proceso. La privación preventiva de libertad tiene carácter excepcional, y no debe convertirse en una pena anticipada. En el presente caso, la medida de privación preventiva de libertad resulta desproporcionada, toda vez que el delito imputado es de **menor cuantía**, y las circunstancias del caso no revisten la gravedad que justifique la medida más extrema.

SEGUNDO: De la variación de las circunstancias (Art. 250 COPP). El artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal establece que el imputado podrá solicitar la sustitución de la medida de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente, y que el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses. En el presente caso, han transcurrido más de [Indicar tiempo] desde la imposición de la medida, y las circunstancias que la motivaron han variado, pues no existe peligro de fuga ni de obstaculización de la investigación, tal como se evidencia de mi conducta procesal.

TERCERO: De la aplicación de medidas menos gravosas (Art. 242 COPP). El artículo 242 del COPP establece que, siempre que los supuestos que motivan la privación preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa, el tribunal deberá imponerla. En el presente caso, es perfectamente posible garantizar las resultas del proceso con la imposición de una medida cautelar sustitutiva, como las siguientes:

1. **La detención domiciliaria** en su domicilio o residencia, o en custodia de otra persona, sin vigilancia o con la que el tribunal determine (numeral 1).
2. **La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada**, quien informará regularmente al tribunal (numeral 2).
3. **La presentación periódica ante el tribunal** (numeral 3).
4. **La prohibición de salir del país o de la localidad** en la cual reside (numeral 4).

CUARTO: De la caución personal (Art. 244 COPP). A los fines de garantizar las resultas del proceso, ofrezco presentar **dos (2) fiadores** de reconocida buena conducta, responsables y con capacidad económica, quienes se obligarán a cumplir con las obligaciones que contraen, conforme a lo establecido en el artículo 244 del COPP. Dichos fiadores están domiciliados en el territorio nacional y presentarán constancia de ingresos y solvencia.

QUINTO: De la caución juratoria (Art. 245 COPP). Subsidiariamente, y en caso de que el tribunal considere que no es procedente la caución económica, solicito se me imponga la **caución juratoria**, conforme al artículo 245 del COPP, comprometiéndome formalmente a someterme al proceso, no obstaculizar la investigación y abstenerme de cometer nuevos delitos.

SEXTO: De la libertad como regla (Art. 44 Constitucional). El artículo 44, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la libertad personal es inviolable, y que toda persona será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. La privación de libertad es una medida excepcional, y en el presente caso, no se configuran los supuestos de los artículos 237 y 238 del COPP que justifiquen su mantenimiento.

CAPÍTULO III

DEL PETITORIO

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, respetuosamente solicito a este Tribunal:

PRIMERO: Que se admita la presente solicitud de sustitución de medida cautelar.

SEGUNDO: Que, conforme al artículo 250 del COPP, se examine la necesidad del mantenimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre mi persona.

TERCERO: Que, en consecuencia, se **SUSTITUYA la medida de privación judicial preventiva de libertad** por una de las medidas cautelares menos gravosas previstas en el artículo 242 del COPP, tales como la detención domiciliaria o la presentación periódica ante el tribunal, con la imposición de la caución personal ofrecida o, en su defecto, la caución juratoria.

CUARTO: Que se acuerde la **libertad inmediata** del ciudadano Erick Velásquez, una vez verificada la imposición de la medida cautelar sustitutiva que se acuerde.

Es justicia que solicito, en Los Teques, a la fecha de su presentación.

ERICK VELÁSQUEZ

Imputado

C.I. N°

¿Deseas redactar otro documento?